

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופרובסקי
טטיאנה מזרסקי
נאור שירי
ולדימיר בליאק
משה טור פז
מטי צרפתי הרכבי
מיכל שיר סגמן
סימון דוידסון
מירב בן ארי
יסמין פרידמן
רון כץ
יוראי להב הרצנו
דבי ביטון
רם בן ברק

פ/25/636

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שוויון בנטל), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(3), בסופו יבוא "הראשונה".
2. החלפת פרק ג'1 במקום פרק ג'1 לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ג'1 : שילוב תלמידי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים

סימן א': מטרה והגדרות

- | | |
|--------|--|
| מטרה | 26ב. הוראות פרק זה יחולו נוכח ההכרה בחשיבות לימוד התורה. |
| הגדרות | 26ג. בפרק זה – |

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

"בוגר מוסד חינוך חרדי" – מי שלמד בין גיל 14 לגיל 18, שנתיים לפחות, במוסד חינוך שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד חינוך תרבותי ייחודי, כהגדרתו בחוק מוסדות תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008², המיועד לקבוצת האוכלוסייה המפורטת בפסקה (1) להגדרה "קבוצה תרבותית ייחודית" בחוק האמור;

(2) מוסד לימודי חרדי או חלק ממוסד לימודי המיועד לתלמידים חרדים, ששר הביטחון קבע בהתייעצות עם שר החינוך או עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;

"חוק שירות לאומי-אזרחי" – חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014³;

"יום התחילה" – י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2019);

"יעד גיוס שנתי" – יעד שנתי לגיוס בשנת גיוס לשירות סדיר ולשירות לאומי-אזרחי שהוא סכום יעדי הגיוס הקבועים בטור א' ובטור ב' בלוח א' בתוספת השנייה.

"ישיבה" – ישיבה או כולל שמתקיימים בהם לימודים תורניים והכלולים ברשימה שגיבש לעניין זה שר הביטחון לפי סעיף 26;

"ישיבה מעודדת גיוס" – ישיבה ששיעור כאמור בלוח ג' בתוספת השנייה מתלמידי הישיבה המיועדים לשירות בטחון שלמדו בה עשרה חודשים לפחות ברציפות החל משנת הגיוס

² ס"ח תשס"ח, עמ' 742.
³ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

שקדמה לשנת הגיוס בה פחת מספר המתגייסים בפועל מיעד הגיוס השנתי והתגייסו בפועל לשירות סדיר או לשירות לאומי-אזרחי באותה שנת גיוס.

"מיועד לשירות ביטחון" – מיועד לשירות בטחון, שביום התחילה טרם מלאו לו 24 שנים;

"מתגייס בפועל" – מי שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות לאומי-אזרחי, בשנת גיוס מסוימת מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדים;

"שירות לאומי-אזרחי", "שירות אזרחי-ביטחוני" ו"שירות אזרחי-חברתי" – כהגדרתם בחוק שירות לאומי-אזרחי;

"שנת גיוס" – שנה המתחילה ב-1 ביולי והמסתיימת ב-30 ביוני בשנה העוקבת;

"תנאים לדחיית שירות" – התנאים המנויים בסעיף 26ד(א);

"תקציב הבסיס" – הסכום המיועד בתקציב המדינה לתמיכה במוסדות ציבור שהם ישיבה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁴, למעט תקציב התמיכה בישיבות מעודדות הגיוס.

סימן ב': דחיית שירות וגיוס לשירות הצבאי והלאומי-אזרחי

דחיית שירות	26ד. (א) שר הביטחון רשאי לבקשת מיועד לשירות
לתלמיד ישיבה	ביטחון, לדחות בצו, את מועד התייצבותו של
	המבקש לשירות סדיר, אם ראה לנכון לעשות כן
	בהתחשב בצורכי הביטחון ובהיקף הכוחות
	הסדירים ומתקיימים בו כל אלה (בפרק זה –
	התנאים לדחיית שירות):

⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(1) הוא לומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, ובכולל – 40 שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שקבע שר הביטחון;

(2) הוא לא עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו בישיבה; ואולם, רשאי מיועד לשירות ביטחון נשוי שמלאו לו 22 שנים, לעסוק בעיסוק נוסף על לימודיו בישיבה, ובלבד שלא יעסוק בעיסוק כאמור בשעות הלימודים בישיבה כאמור בפסקה (1); בפסקה זו, "עיסוק" – עבודה שמקובל לקבל בעבודה שכר, בין שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית שלא בשכר, למעט הכשרה תעסוקתית מיועדת כהגדרתה בסעיף 26ח, ולרבות כל עיסוק אחר שקבע שר הביטחון;

(3) הוא קיים את חובותיו לפי חוק זה, ובכלל זה התייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים 3 ו-5;

(4) הוא הצהיר, בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, כי מתקיימים בו התנאים שבפסקאות (1) עד (3);

(5) ראש הישיבה שבה הוא לומד אישר, בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, כי מתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי שבפסקה (1) והתחייב כי אם יחדל להתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי האמור, יודיע על כך לפקד בתוך 21 ימים;

(6) תנאים מוקדמים נוספים שקבע שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

(ב) ביקש מיועד לשירות בטחון לחזור ולקבל צו דחיית שירות לפי פרק זה, יצרף מחדש לכל בקשה כאמור תצהירים והתחייבות כאמור בסעיף קטן (א)(4) ו-(5).

(ג) יראו צו דחיית שירות שניתן מכח פרק זה כאילו ניתן לפי סעיף 36.

(ד) צו דחיית שירות לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה ואולם רשאי שר הביטחון לחזור ולתת למיועד לשירות ביטחון כאמור בסעיף קטן (א) צו דחיית שירות לפי סעיף זה, עד הגיעו לגיל 24.

(ה) נדחה שירותו של מיועד לשירות ביטחון לפי סעיף קטן (ה), מזמן לזמן, עד הגיעו לגיל 24, יפטור אותו שר הביטחון, בצו, מחובת שירות סדיר ויחולו לגביו הוראות סעיף 26ח לעניין שילוב בתעסוקה.

26ה. (א) מיועד לשירות ביטחון שמלאו לו 21 שנים או מיועד לשירות ביטחון נשוי שמלאו לו 20 שנים שניתן לו צו דחיית שירות לפי פרק זה (בסעיף זה – מיועד לשירות ביטחון בוגר), ולא חל עליו צו דחיית שירות, בין אם פקע הצו ובין בוטל, רשאי הפוקד לאחר שבחן את כל אפשרויות הצבתו בשירות סדיר, להפנותו לשירות לאומי-אזרחי.

(ב) הסכים המיועד לשירות ביטחון בוגר להפנייתו לשירות לאומי-אזרחי, ידחה שר הביטחון, בצו, את מועד התייצבותו לשירות סדיר לצורך ביצוע השירות הלאומי-אזרחי; לא הסכים המיועד לשירות ביטחון להפנייתו כאמור, רשאי הפוקד, בצו, לקרוא לו להתייצב לשירות סדיר.

(ג) מי ששירת בשירות לאומי-אזרחי כאמור בסעיף קטן (ב) וניתן לו אישור על השלמת השירות לפי סעיף 12 לחוק שירות לאומי-אזרחי, יפטור אותו שר הביטחון, בצו, מחובת שירות סדיר.

שירות
לאומי-אזרחי

(ד) הופסק השירות הלאומי-אזרחי של מיועד לשירות ביטחון לפי הוראות סעיף 23 לחוק שירות לאומי-אזרחי, רשאי הפוקד, בצו, לקרוא לו להתייצב לשירות סדיר.

(ה) פקע תוקפו של חוק שירות לאומי-אזרחי לפי הוראות סעיף 36 לחוק האמור, לא יהיה רשאי עוד פוקד להפנות לשירות לאומי-אזרחי מיועד לשירות ביטחון שהפוקד קרא לו להתייצב לפי הוראות פרק זה.

סימן ג': יעדי הגיוס ומנגנון ההשלכות באין עמידה ביעדים

יעדי הגיוס השנתי 126. (א) הממשלה תפעל לשם גיוס המיועדים השלכות באין עמידה ביעדי הגיוס לשירות ביטחון לשירות סדיר ולשירות לאומי-אזרחי בהתאם ליעד הגיוס השנתי.

(ב) פחת מספר המתגייסים בפועל, החל משנת הגיוס 2020, מ-95 אחוזים מיעד הגיוס השנתי, יופחת תקציב הבסיס בשנת הכספים שלאחר תום שנת הגיוס בהתאם לשיעור הפער בין מספר המתגייסים בפועל לבין יעד הגיוס השנתי באותה שנת גיוס כפול מקדם ההפחתה האמור בטור ב' בלוח ב' בתוספת השנייה ובלבד ששיעור ההפחתה המרבי לא יעלה על חמישים אחוזים. מקדם ההפחתה ישתנה בהתאם לשנת הגיוס הרצופה בה פחת מספר המתגייסים בפועל מ-95 אחוזים מיעד הגיוס השנתי לאותה שנת גיוס כמפורט בטור א' בלוח ב' בתוספת זו.

(ג) פחת מספר המתגייסים בפועל, החל משנת הגיוס 2020, מ-85 אחוזים מיעד הגיוס השנתי במשך שלוש שנות גיוס רצופות, יבוטל פרק ג'1 לחוק זה לאחר שנה מתום שלוש שנות הגיוס הרצופות האמורות.

ועדת שרים לעניין 126. (א) הממשלה תמנה ועדת שרים לעניין גיוס בני גיוס בני ישיבות, שבראשה יעמוד שר הביטחון, הישיבות,

ושתפקידה לבחון, בשם הממשלה, את כלל ההיבטים הנוגעים לעמידה ביעד הגיוס השנתי ולצמצום הפגיעה בשוויון, לרבות זכויותיהם של כלל המשרתים בשירות הסדיר ובשירות הלאומי-אזרחי, הדרכים לתגמולם ומסלולי שירות מיטביים לצורך שילובם (בפרק זה – ועדת השרים);

(ב) ועדת השרים תביא לאישור הממשלה הצעות לעמידה ביעד הגיוס השנתי, לתגמול ולהעדפת חיילים בשירות סדיר ומשרתי שירות לאומי-אזרחי בתחומים כלכליים וחברתיים, על בסיס תקציבם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ולקביעת מסלולי שירות מיטביים לשילובם וכן תשקול הצעות לצעדים בהם ניתן לנקוט על מנת לגרום לחיילים שעוברים עבירה על הוראות סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955⁵, להתייצב לשירות ובכך להפחית מחומרת העבירה;

(ג) שר הביטחון יודיע לוועדת השרים בתום כל שנת גיוס על מספר המתגייסים לשירות סדיר מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים באותה שנת גיוס, ויפרסם על כך הודעה ברשומות לא יאוחר מ-5 ביולי.

(ד) השר הממונה על השירות הלאומי-אזרחי יודיע לוועדת השרים בתום כל שנת גיוס על מספר המשרתים בשירות לאומי-אזרחי שהחלו לשרת באותה שנת גיוס, ויפרסם על כך הודעה ברשומות לא יאוחר מ-5 ביולי.

(ה) ועדת השרים תמסור לממשלה, אחת לשנה, דיווח על עבודתה; דיווח כאמור יימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

סימן ד': שילוב בתעסוקה

הוראות לשם שילוב ח26. (א) לשם קידום שילובם של בוגרי הישיבות בתעסוקה של פטורים משירות ביטחון

בתעסוקה, רשאי עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לקבל מפקד או מאדם מטעמו מידע שיש בידיו לגבי מי ששר הביטחון פטר אותו מחובת שירות סדיר לפי סעיפים 26ד(ה) או 26ה(ג) (בסעיף זה – מקבל פטור); מידע כאמור יימסר למטרת פנייה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או של מפעיל למקבל הפטור; עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יבקש מפקד מידע לפי פסקה זו רק לתכלית האמורה ובמידה שנדרש.

(ב) מידע יועבר לפי הוראות סעיף קטן (א) באופן מאובטח בהתאם לנהלים שייקבעו במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

(ג) מקבל פטור שמידע לגביו הועבר לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לדרוש שהמידע האמור יימחק ולא יישמר; דרש מקבל פטור כאמור, ימחק עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או המפעיל את המידע.

(ד) לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו לפי סעיף קטן (א) ולא יעשה בו כל שימוש אלא לתכלית האמורה באותו סעיף קטן.

(ה) בסעיף זה –

"מידע" – מספר זהות, שם פרטי ושם משפחה, מען למשלוח דואר ומספר טלפון קווי ונייד;

"מפעיל" – מי שמפעיל או מקיים מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מרכז תעסוקה או פעילות להכוונה תעסוקתית.

(ו) על אף האמור בסעיף 26ד, בתקופה שבה מיועד לשירות ביטחון שניתן לו צו דחיית שירות לפי פרק זה נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת, יופחת מהיקף השעות כאמור בסעיף 26ד(א)(1), מספר השעות שבהן הוא נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת, ולכל היותר 15 שעות בשבוע; בסעיף זה –

"הכשרה תעסוקתית מיועדת" – השכלה או הכשרה שאישר שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, המיועדת לקידום שילובם המקצועי בתעסוקה של תלמידי ישיבה ששירותם נדחה לפי הוראות פרק זה, לרבות פעילות הכוונה מקצועית;

"השכלה" – לימודי תכנית היסוד כמשמעותה בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953⁶, כולה או חלקה, או השכלה אחרת שאישר שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים על פי אמות מידה שקבע בשים לב לצורכי הצבא, ובלבד שהלימודים אינם לקראת תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁷.

(ז) שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על השפעות יישום הוראות סימן זה על שילוב בוגרי ישיבות בתעסוקה.

סימן ה': הוראות כלליות

גיוס לאחר פטור 26ט. מי ששר הביטחון פטר אותו מחובת שירות סדיר

⁶ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

לפי סעיף 26ד(ה) (בסעיף זה – מקבל פטור), רשאי להתנדב לשירות סדיר או לשירות לאומי-אזרחי, ויחולו עליו הוראות סעיפים 13, 17 ו-26 בשינויים המחייבים;

רשימת הישיבות 26 י. (א) שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין פרק זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות; החלטת שר הביטחון בדבר הכללת ישיבה ברשימה תיעשה בהתחשב בהמלצת ועד הישיבות בארץ ישראל; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מישיבה לפנות לשר הביטחון בבקשה להיכלל ברשימת הישיבות.

(ב) רשימת הישיבות תפורסם באתר האינטרנט של אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל ותופקד לעיון הציבור הפוקד את לשכות הגיוס האזוריות.

(ג) שר הביטחון רשאי להסיר ישיבה מרשימת הישיבות, לאחר שנתן לראש הישיבה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1) שיעור מסוים מקרב תלמידי הישיבה שהם מיועדים לשירות ביטחון, אינו מתייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים 3 ו-5; שר הביטחון יקבע את השיעור האמור;

(2) ראש הישיבה אינו ממלא את חובותיו בהתאם להוראות סעיף 26ד(א)(5);

(3) חדל להתקיים בישיבה אחד מהתנאים בהתאם לאמות המידה שקבע שר הביטחון כאמור בסעיף קטן (א);

(4) התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות, לדעת שר הביטחון, את הסרתה מהרשימה.

(ד) שר הביטחון יקבע בתקנות הוראות לעניין תלמידי ישיבה שהוסרה מרשימת הישיבות

ושעומדים בתנאים לדחיית שירות.

מניעת פגיעה 26יא. לא ייפגע מעמדה ושילובה של יוצא צבא אישה
במעמדה של יוצא בשירות ביטחון בשל שירותם של בוגרי ישיבות
צבא אישה ומוסדות חינוך חרדיים בשירות ביטחון לפי פרק
זה.

שמירה על אורח 26יב. צבא הגנה לישראל יפעל לאפשר שמירה על אורח
חיים של מי שהתגייס לשירות סדיר לפי פרק זה.

תקנות 26יג. שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות פרק
זה, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) הדרכים והמועדים להגשת בקשות לפי פרק
זה;

(2) תנאים מקודמים להגשת בקשות לפי פרק
זה;

(3) התנאים והכללים להכללה ברשימת
הישיבות לפי סעיף 26.

דיווח לכנסת 26יד. (א) שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון
של הכנסת, אחת לשנה, לגבי שנת הגיוס שחלפה,
בעניינים אלה:

(1) מספר המתייצבים לשירות סדיר
בכלל, ומספר המתייצבים כאמור מקרב
בוגרי הישיבות ומוסדות החינוך החרדיים
בפרט;

(2) מספר צווי דחיית השירות וצווי
הפטור משירות סדיר שניתנו לפי פרק זה;

(3) נתונים בעניינים המפורטים
בפסקאות (1) ו-(2) בהשוואה לשנים
קודמות;

(4) השפעת יישומן של הוראות פרק זה
על השירות בשירות ביטחון, לרבות בכל
הנוגע למעמדן ולשילובן של נשים בשירות

ביטחון; דיווח לפי פסקה זו יימסר גם לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת;

(5) מסלולי שירות המותאמים לשירותם של בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים, שנפתחו או הורחבו.

(ב) ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תקיים אחת לשנה דיון בדיווחים שהתקבלו לפי סעיף קטן (א), לשם מעקב על ביצוע ההוראות לפי פרק זה.

קבלת מידע 26טו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תאסוף מדי שנה סטטיסטי על שנתון סטטיסטיקה המתייחסת לממוצע הגידול באוכלוסייה הגברים החרדים בגילאים 18 עד 23 חרדי בהתאם לאמור בתוספת השנייה; מידע כאמור יימסר לשר הביטחון.

החלפת סעיף 149 22. במקום סעיף 149 לחוק העיקרי יבוא:

"מסירת מידע 149. (א) משרד הביטחון יקים מאגר מידע לעניין מועמדים לשירות הביטחון ותלמידי ישיבה. מאגר המידע יכלול, בין השאר, את נתוני תלמידי הישיבה שקיבלו צו דחיית שירות לפי חוק זה או משרתים בשירות משולב כהגדרתו בסעיף 22א, נתונים שיש בידי משרד החינוך בדבר רישומם ונוכחותם בישיבה של תלמידי ישיבה, בין אם קיבלו צו דחיית שירות ובין אם לאו, נתונים על הלימודים בישיבות ולרבות נתונים על ביקורות שנערכו בישיבות לשם פיקוח, נתונים שיש בידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר בדבר השתלבותם של בני הישיבות והמועמדים לשירות בטחון בתעסוקה וכן כל מידע אחר שיש בידי משרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך ביצועו של חוק זה.

(ב) משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר יעבירו למשרד הביטחון מידע כאמור בסעיף קטן (א) מדי

חודש.

(ג) הוראות סעיפים 23 ו-36 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981⁸, לא יחולו על הנתונים המועברים משרדי הממשלה האמורים בסעיף קטן (א).

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מסירת מידע נוסף לפי הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות."

- תיקון התוספת 3. בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה";
- הוספת תוספת 4. אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
- שנייה

"תוספת שניה

לוח א'

(סעיף 26ג)

יעדי הגיוס השנתיים לשירות הסדיר והשירות הלאומי-אזרחי

שנת גיוס	טור א'	טור ב'
	שירות סדיר	שירות לאומי-אזרחי
2022	3,907	756
2023	4,161	806
2024	4,432	859
2025	4,720	915
2026	4,956	956
2027	5,204	1,004
2028	5,464	1,054
2029	5,737	1,107
בכל שנת גיוס, יגדל יעד		
הגיוס לשירות הסדיר		
הגיוס לשירות		
ביחס לשנת הגיוס		
הלאומי-אזרחי ביחס		
2039-2030		

⁸ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

שלפניה בשיעור הגידול	לשנת הגיוס שלפניה
הממוצע משנתון מסוים	בשיעור הגידול הממוצע
לזה שאחריו בקרב	משנתון מסוים לזה
אוכלוסיית הגברים	שאחריו בקרב
החרדים בגילאים 18 עד	אוכלוסיית הגברים
23 כהגדרתם על ידי	החרדים בגילאים 18 עד
הלשכה המרכזית	23 כהגדרתם על ידי
לסטטיסטיקה בתוספת	הלשכה המרכזית
אחוז אחד.	לסטטיסטיקה בתוספת
	אחוז אחד.
בכל שנת גיוס, יגדל יעד	בכל שנת גיוס, יגדל יעד
הגיוס לשירות	הגיוס לשירות
הלאומי-אזרחי ביחס	הלאומי-אזרחי ביחס
לשנת הגיוס שלפניה	לשנת הגיוס שלפניה
בשיעור הגידול הממוצע	בשיעור הגידול הממוצע
הממוצע משנתון מסוים	הממוצע משנתון מסוים
לזה שאחריו בקרב	לזה שאחריו בקרב
אוכלוסיית הגברים	אוכלוסיית הגברים
החרדים בגילאים 18 עד	החרדים בגילאים 18 עד
23 כהגדרתם על ידי	23 כהגדרתם על ידי
הלשכה המרכזית	הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.	לסטטיסטיקה.

2040 ואילך

לוח ב'

(סעיף 26(ב))

מנגנון ההשלכות באי עמידה ביעדי הגיוס	
טור א'	טור ב'
השנה מתחילת פער הגיוס	מקדם הפחתה
השנה בה החל פער הגיוס	1
השנה השנייה ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס	1
השנה השלישית ברציפות לשנה בה	2

	החל פער הגיוס
2	השנה הרביעית ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס
3	השנה החמישית ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס
3	השנה השישית ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס
4	השנה השביעית ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס
4	השנה השמינית ואילך ברציפות לשנה בה החל פער הגיוס

לוח ג'

(סעיף 26ג)

אחוזי הגיוס לצורך הכרה בישיבה מעודדת גיוס	
טור א'	טור ב'
שנת גיוס	אחוז הגיוס להכרה בישיבה מעודדת גיוס
2022	20
2023	20
2024	20
2025	25
2026	25
2027	40
2028	40
2029	40
2030 ואילך	51"

5. הוראות מעבר – צו 5. דחיית שירות שניתן מכח פרק 1ג כנוסחו לפני תיקון זה יראו אותו כאילו ניתן מכח סעיף 26ד(ד) כנוסחו בתיקון זה, וסעיף 26ד(ה) כנוסחו בתיקון זה יחול עליו אף שאינו מיועד לשירות בטחון כהגדרתו בפרק ג'1 כמשמעותו בתיקון זה, כיוון שמלאו לו 24 שנים.
6. הוראות מעבר – רשימת הישיבות 6. ישיבה שהייתה כלולה ברשימה שקבע שר הביטחון לפי סעיפים 22א, 22ב או 26כד לחוק העיקרי ערב תיקונו של חוק זה, יראו אותה כישיבה שנקבעה לפי

- סעיף 26 לחוק זה, כל עוד לא הוסרה מהרשימה לפי הוראות אותם סעיפים.
7. הוראות מעבר – מוסד לימודי חרדי או חלק ממוסד לימודי המיועד לתלמידים חרדים שהיו כלולים בצו שקבע שר הביטחון לפי סעיף 26טו(א) לחוק העיקרי ערב תיקונו של חוק זה, יראו אותם כמוסד כאמור שנקבע לפי סעיף 26 לחוק זה.
8. תיקון חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁹ –
- התקציב

(1) אחרי סעיף 3א יבוא :

"הפחתת תקציב 1א3. (א) בחוק זה – התמיכות באין עמידה ביעדי הגיוס

"חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 ;

"ישיבה", "שנת גיוס", "יעד גיוס שנתי" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ;

(ב) על אף האמור בסעיף 3א, לא הושגו בשנת גיוס פלונית יעד הגיוס השנתי לא יעלה סכום הוצאות הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור שהם ישיבה בסעיף התקציב בחוק התקציב השנתי (בסעיף זה – סכום התמיכה) על הנמוך מביין :

- (1) בשנת הכספים – על סכום התמיכה כפי שנקבע באחד לינואר של שנת הכספים ;
- (2) בשנת הכספים שלאחר תום שנת הגיוס – על סכום התמיכה לשנת הכספים שקדמה לה" ;

(2) בסעיף 13 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "חוץ מסעיף תקציב הכנסת" יבוא "וחוץ מסעיף תקציב הוצאות הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור שהם ישיבה בחוק התקציב השנתי" ;

⁹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ב) בסעיף קטן (א1), אחרי "חוץ מסעיף תקציב הכנסת" יבוא "וחוץ מתקציב הוצאות הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור שהם ישיבה בחוק התקציב השנתי".

דברי הסבר

בעקבות ביטולו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2002 על ידי בג"ץ נחקקו חוק שירות בטחון (תיקון מס' 19), התשע"ד–2014 (להלן – תיקון 19 לחוק) וחוק שירות בטחון (תיקון מס' 21), התשע"ה–2015 (להלן – תיקון 21 לחוק). ביום 12.9.2017, פסק בג"ץ כי ההסדר אינו חוקתי וכי פרק ג' לחוק יהא בטל החל מיום 12.9.2018. אשר על כן, מוצע תיקון זה.

תיקונים 19 ו-21 לחוק קבעו הסדר חדש לגיוסם של בני הישיבות שבבסיסו ההכרה כי יש להתייחס לחברה החרדית כאל מכלול של פרטים הערבים אחד לשני. זאת, בשל הערכים הייחודיים המשותפים לבני המגזר החרדי ובשל התייחסות המדינה לחברה זו כחברה ייחודית במשך למעלה משבעים שנה.

לפיכך, קבעו תיקונים 19 ו-21 לחוק עיקרון לפיו יש לשלב את בני המגזר החרדי בשירות בצה"ל בהליך הדרגתי ומדוד הנפרס על פני מספר שנים ולאפשר להם לשרת גם במסלולים חלופיים לשירות הצבאי. מימוש עקרון השילוב ההדרגתי התבצע באמצעות קביעת יעדי גיוס שנתיים של המשרתים בשירות הצבאי והאזרחי מקרב כלל הציבור החרדי בשנתוני הגיוס הרלוונטיים.

מבחינה מעשית, קבע תיקון 19 לחוק כי יעדי הגיוס יקבעו בהחלטות ממשלה וכי תיקבע תקופת הסתגלות של 3 שנים (עד ליום 30.6.2017) שבה אי עמידה ביעדי הממשלה לא תגרור סנקציה. לאחר שלוש השנים, תחול תקופת הקבע שבה אי עמידה ביעדי הגיוס שקבעה הממשלה תצמצם את סמכותו של שר הביטחון והוא יוכל לדחות את שירותם של בני המגזר החרדי עד לגיל 21 בלבד. על בני שנתון 21 ולמעט 1,800 "מתמידים" תחול חובת גיוס.

בשנת 2015 תוקן תיקון 21 לחוק אשר דבק באותו העיקרון – קביעת יעדי גיוס לכלל החברה החרדית. התיקון קבע כי תקופת ההסתגלות תוארך ב-3 שנים (עד ליום 30.6.2020) ותקרא "תקופת ההסתגלות הראשונה" וכן כי תקבע "תקופת ההסתגלות שנייה" בת 3 שנים (עד ליום 30.6.2023) שבה אי עמידה ביעדי הגיוס שקבעה הממשלה תצמצם את סמכותו של שר הביטחון והוא יוכל לדחות את שירותם של בני המגזר החרדי עד לגיל 21 בלבד. לאחר גיל זה יהא שר הביטחון רשאי לדחות את גיוסם של שאר דחויי השירות מקרב הציבור החרדי "בשים לב ליעד השנתי הכולל לגיוס שקבעה הממשלה".

ביום 12.9.2017, פסק בג"ץ (בג"ץ 1877/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת) כי פרק ג' לחוק בטל החל מיום 12.9.2018. פסק הדין קבע כי ההסדר אינו חוקתי וזאת, בשל פגיעתו בזכות היסוד לשוויון ואי עמידתו של ההסדר הקיים בפסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך נקבע כי ההסדר אינו עומד ב"מבחן הרציונאלי" התיאורטי של התאמת האמצעי לתכלית החוק, בין השאר, בשל היעדרה של תקופת קבע ועמימות לגבי הדין החל לאחר תום תקופת ההסתגלות השנייה; העדר "שיניים" בתקופות ההסתגלות; עמימות לגבי שיקול הדעת הנתון לשר הביטחון בתקופת ההסתגלות השנייה בנוגע לדחיית שירותם של תלמידי הישיבות מעל לגיל 21; דחיית השירות "האוטומטית" עד לגיל 21 באין עמידה ביעדי הגיוס שקבעה הממשלה; הותרת שיקול הדעת הרחב בידי הממשלה ושר הביטחון בנוגע לדחיית שירות או מתן פטור לתלמידי הישיבות מחד ומנגד קביעת יעדי הגיוס על ידי הממשלה בהמלצת שר הביטחון.

בנוסף, והוא העיקר גם "במבחן הרציונאלי המעשי" לא הוכח כי האמצעי תואם את תכלית החוק בשים לב לכך שיעדי הגיוס בפועל לא הושגו, כי הפער בין הגיוס בפועל לבין יעדי הגיוס הלך ועלה ואף

נראה כי אחוזי הגיוס קטנו ביחס לגידולה של האוכלוסייה החרדית באוכלוסייה הכללית. בהמשך לכך וכאמור, פסל בג"ץ את פרק ג'1 לחוק החל מיום 12.9.2018.

בעקבות פסיקת בג"ץ הקים שר הביטחון ועדה מקצועית בראשות היועץ המשפטי למערכת הביטחון ובהשתתפות ראש אגף כוח אדם, הפרקליט הצבאי הראשי, הרב הצבאי הראשי וראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ("הוועדה"). תפקיד הוועדה היה לגבש הסדר בר קיימא, שיעלה בקנה אחד עם צרכי הצבא כצבא עם ממלכתי, עם פסיקת בית המשפט העליון בבטלו את ההסדר ויזכה להסכמה הרחבה הנדרשת, לשם עיגונו בחקיקה. הוועדה נפגשה עם גורמי צבא, גורמים ממשלתיים, רבנים ואנשי ציבור נוספים.

הוועדה סברה כי השוויון בגיוס לצה"ל הוא ערך עליון והינו חיוני לשמירה על צה"ל וחיזוקו כצבא עם ממלכתי הממלא את ייעודו – הגנה על מדינת ישראל והבטחת קיומה. הוועדה הכירה בחשיבותם של לימוד ולומדי התורה בעם ישראל ובמדינת ישראל. בד בבד, סברה הוועדה כי יש לנקוט צעדים משמעותיים ואקטיביים לצמצום אי-השוויון בשירות ולהעלאת שיעור המתגייסים מקרב בני הציבור החרדי, תוך הבנה ריאלית כי שיעור הגיוס במגזר החרדי לא ישתווה באופן מלא בשנים הקרובות לזה במגזר הכללי.

על מנת לאפשר לתהליכים המתרחשים במגזר החרדי להעמיק ולהבשיל, הומלץ לקבוע יעדי גיוס לטווח ארוך וליצור תהליך שישקף עליה מדורגת עד ליעד ארוך טווח מוסכם. עם זאת, ברור כי פוטנציאל הגידול יילך ויפחת ככל שמספר המשרתים עולה. על כן, הומלץ להתבסס על שיעורי הגיוס הקיימים כנקודת מוצא, תוך קביעת שיעור גיוס התחלתי לצה"ל של 3,100 משרתים (על בסיס כ-3000 חרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת גיוס 2017) ושיעור השתלבות התחלתי בשירות הלאומי של 600 משרתים (על בסיס כ-530 חרדים שהשתלבו בשירות הלאומי בשנת גיוס 2017).

בסופה של כל שנה, תיבחן השגת יעדי הגיוס. עם זאת, על מנת לאפשר היערכות של המדינה ליישום ההמלצות וכן לאפשר השפעה ראשונית של הצעדים המומלצים שייעודם הגברת שיעור הגיוס לא תהייה השלכות בפועל לאי השגת היעדים במהלך השנתיים הראשונות לתקופת הביניים. החל מהשנה השלישית לתיקון החוק, שיעור גיוס בפועל הנופל מ-95% מיעד הגיוס השנתי יביא לצמצום בהיקף התמיכה הכוללת בישיבות (למעט ישיבות בהן קיימים שיעורי גיוס מעל לרף מסוים). יעדי הגיוס לא ישונו במקביל לצמצום התמיכות. ההשלכות הכלכליות ייקבעו בחוק והן תגברנה ככל שלא יושגו היעדים במשך מספר שנים רצופות.

ככל שלא יושג שיעור גיוס בהיקף של 85% לפחות מיעדי הגיוס השנתיים במשך שלוש שנים רצופות (להוציא השנתיים הראשונות מתחילת התיקון המוצע), יפקע התיקון לחוק לאחר 12 חודשים. פקיעת התיקון לחוק תיקבע בחוק.

עוד סברה הוועדה כי יש מקום להסדיר תגמולים לכלל המשרתים שירות מלא, שיבטאו הכרה בתרומתם של המשרתים להגנת המדינה ולהבטחת קיומה. לדוגמה, העלאת דמי הקיום של המשרתים שירות מלא, והוקרה ותגמול בדמות מימון מלא מטעם המדינה של לימודי תואר ראשון לכלל מסיימי השירות הצבאי באופן מלא, יהוו נקיטת עמדה להוקרת המשרתים בצה"ל, לחיזוקו כצבא עם ממלכתי ולצמצום אי השוויון. בד בבד, המליצה לשקול הרחבה של הפעולות כלפי מי שמפר את חובת השירות ללא

דחיה או פטור ונעדר מן השירות שלא כדין, וזאת באופן כללי ולא דווקא במגזר החרדי. בעניין זה ראוי לשקול צעדים מנהליים כמו שלילת הטבות שהמדינה מעניקה. בנושא זה נדרשת עבודה בין-משרדית לגיבוש צעדים מתאימים.

לבסוף, נתוני הגיוס לשירות הלאומי-אזרחי היו רחוקים מאוד מהיעדים שהוצבו במסגרת ההסדרים הקודמים. הטעמים לכך כפי שהוצג לוועדה, הינם, בין השאר, גיל ההצטרפות המינימלי לשירות הלאומי והיעדר תמריץ כלכלי ביחס ללומדים בישיבות. לפיכך סברה הוועדה כי קיימת חשיבות רבה ליצירת מסלולי שירות לאומי-אזרחי אטרקטיביים עבור האוכלוסייה החרדית, לפיקוח ובקרה על מסלולי השירות וכן ליצירת תמריצים להשתלבות בהם. כמו-כן הומלץ להקדים את גיל ההצטרפות לשירות לאומי עבור נשואים בלבד לגיל 20 (במקום גיל 21 כיום). בצד מסלולי השירות הלאומי-אזרחי הומלץ לשמר את הבכירות לשירות הצבאי מבחינת גיל המתגייסים, תשלומים ותמריצים אחרים למתגייסים.

אשר על כן, בהתאם להמלצות הוועדה מוצע לקבוע בחקיקה את יעדי הגיוס של הציבור החרדי באופן הבא: שיעור השירות יגדל ב-8 אחוזים בשלוש השנים הראשונות, 6.5 אחוזים בשלוש השנים הבאות לתכנית, ו-5 אחוזים בארבע השנים עד סיום תקופת עשר השנים הראשונות לאחר התיקון לחוק. בעשר השנים שלאחר מכן יקבע הגידול ביעדי הגיוס כשיעור הגידול הממוצע של האוכלוסייה החרדית בתוספת אחוז אחד. לאחר עשרים שנה מיום התחילה ייקבעו יעדי הגיוס לפי שיעור גידולה הממוצע של האוכלוסייה החרדית ללא תוספת האחוז כאמור. בנוסף, מוצע לקבוע בחוק השלכות כלכליות בהעדר עמידה ביעדי הגיוס, את ביטול המתווה בהעדר עמידה ביעדי הגיוס, הפחתת גיל קבלת הפטור לאחר דחיית השירות מגיל 26 לגיל 24, ואת האפשרות לשרת שירות לאומי-אזרחי חלף השירות הצבאי לנשואים מגיל 21 לגיל 20 והכל מתוך מטרה לעודד את שירותם של החרדים ואת שילובם המיטבי בתעסוקה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (607/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)